

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2322/2539

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ

นาง เต็มดวง ยะรังวงศ์

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2465 มาตรา 26 วรรคแรก, มาตรา 76 วรรคสอง

การที่จำเลยขาย กวดยเตี๋ยวที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมก็เท่ากับได้จำหน่ายกัญชา
นั้นให้ผู้ซื้อกวดยเตี๋ยวจากจำเลยด้วย

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ ตาม พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
2522 มาตรา 4, 7, 8, 26, 76 วรรคสอง , 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33
และ ธิบของกลาง

จำเลย ฎีกา

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษากลับ ให้ ลงโทษ จำเลย ตาม พระราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 26 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 76 วรรคสอง จำ
คุก 2 ปี คำให้การ รับสารภาพ ชั้น จับกุม และชั้นสอบสวน ของ จำเลย เป็น

ประโยชน์ แก่ การ พิจารณา มีเหตุ บรรเทา โทษลดโทษ ให้ ตาม ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 78 หนึ่ง ใน สามคง จำคุก 1 ปี 4 เดือน ริมของกลาง

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว มี ปัญหา ที่ จะ วินิจฉัยตาม ฎีกา ของ
จำเลย ว่า จำเลย ได้ กระทำ ความผิด ฐาน มี กัญชา ไว้ใน ครอบครอง เพื่อ จำหน่าย
ดั่ง ฟ้อง และ สมควร รอการลงโทษ จำคุก จำเลยหรือไม่ เห็นว่า การ ที่ จำเลย ได้
ให้การ ไว้ ตาม บันทึกร คำให้การดังกล่าว ว่า จำเลย มี กัญชา ของกลาง ไว้ เพื่อ ใส่
ใน กว๊านเตี้ยว ที่ จำเลยขาย ก็ มี ความหมาย ว่า จำเลย ให้การรับสารภาพ ว่า จำเลย
มี กัญชาของกลาง ไว้ ใน ครอบครอง เพื่อ จำหน่าย นั้นเอง เพราะ การ ขาย
กว๊านเตี้ยวที่ มี กัญชา เป็น ส่วนผสม ก็ เท่ากับ ได้ จำหน่าย กัญชา นั้น ให้ ผู้ที่ ซื้อ
กว๊านเตี้ยว จาก จำเลย ด้วย พยานหลักฐาน ของ โจทก์ ได้ความดังนี้ โดย ไม่ปรากฏ
ว่า พยาน ของ โจทก์ ดัง วินิจฉัย แล้ว ข้างต้นมี สาเหตุ โกรธเคือง กับ จำเลย อัน
จะ ทำให้ น่า สงสัย ว่า จะ แกล้ง เบิกความปรัปรำ จำเลย จึง เห็นว่า พยานหลัก
ฐาน ของ โจทก์ มี น้ำหนัก เชื่อ ได้ว่าจำเลย ได้ กระทำ ความผิด ฐาน มี กัญชา ของ
กลาง ไว้ ใน ครอบครองเพื่อ จำหน่าย จริง ดัง ฟ้อง พยานหลักฐาน ของ จำเลย ไม่มี
น้ำหนักเพียงพอ ให้ รับฟัง หักล้าง พยานหลักฐาน ของ โจทก์ ได้ ที่ ศาลอุทธรณ์
ภาค 2พิพากษา ว่า จำเลย ได้ กระทำ ความผิด ดัง ฟ้อง ศาลฎีกา เห็นฟ้อง ด้วยแต่
ที่ ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิจารณา ลงโทษ จำคุก จำเลย โดย ไม่รอการลงโทษให้ นั้น
เห็นว่า จำเลย ไม่เคย ได้รับ โทษ จำคุก มา ก่อน และ กัญชา ของกลางมี จำนวน
เพียง เล็กน้อย สมควร รอการลงโทษ จำคุก เพื่อ ให้ จำเลย ได้ กลับประพฤติ ตน
เป็น คนดี ต่อไป แต่ เพื่อ ให้ จำเลย หลาบจำ จึง ให้ ลงโทษปรับ จำเลย อีก สถาน
หนึ่ง ด้วย ฎีกา ของ จำเลย ฟังขึ้น บางส่วน "

พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ ปรับ จำเลย อีก สถานที่หนึ่ง เป็น เงิน 21,000 บาท ลดโทษให้ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78หนึ่งใน สาม คง ให้ ปรับ 14,000 บาท โทษ จำคุก ให้ รอกการลงโทษ ไว้มี กำหนด 2 ปี ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระ ค่าปรับให้ บังคับ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 นอกจาก ที่ แก้คง ให้ เป็น ไป ตาม คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ ภาค 2

(พรชัย สมรรถเวช-สถิตย์ ไพเราะ-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ